

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5137/2533

นายวัชรินทร์ ภูมิมาฤทธิ์
นายสุเทพ ตันตยานุรักษ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 121, มาตรา 137, มาตรา 138, มาตรา 391, มาตรา 798, มาตรา 1073.

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง

ให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่
พ.ศ.2519 มาตรา 7

โจทก์กับ พ. จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2514 ที่ดินตามฟ้อง พ. ได้มาก่อนจดทะเบียนสมรส ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นสินเดิมของ พ. ต่อมาเมื่อใช้ บังคับบทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 แล้วที่ดินนั้นย่อมเป็นสินส่วนตัวของ พ. ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. 2519 มาตรา 7 วรรคหนึ่ง พ. จึงมีอำนาจทำสัญญาซื้อขายที่ดินตามฟ้องได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยได้ใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญ ให้พ. ทำนิติกรรมเป็น เหตุให้นิติกรรมตกเป็นโมฆียะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 121 แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องทั้งสองเหตุรวมกันมาก็ไม่เคลือบคลุมเพราะเหตุทั้งสองคือ การใช้อุบายหลอกลวง กับการชูเชิญอาจเกิดพร้อม ๆ กันได้ ส่วนการใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญ จำเลยกระทำอย่างไรเป็นรายละเอียดที่น่าสืบในชั้นพิจารณาได้

พ. ทำสัญญาขายที่ดินให้จำเลยในขณะที่สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์และนิติกรรมดังกล่าวเกิดจากกลฉ้อฉลหรือการใช้อุบายหลอกลวงของจำเลย ย่อมเป็นโมฆียะ โจทก์ในฐานะทายาทของ พ. ย่อมมีสิทธิบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 137

การบอกล้างโมฆียะกรรมไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องทำเป็นหนังสือ การมอบอำนาจให้บอกล้างโมฆียะกรรมจึงไม่ต้องทำเป็นหนังสือ

เมื่อบอกล้างโมฆียะกรรมแล้ว นิติกรรมการซื้อขายตกเป็นโมฆะในการนี้ให้ผู้เป็นคู่กรณีได้กลับคืนยังฐานะเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 138 วรรคสาม จำเลยจึงต้องโอนที่ดินกลับคืนให้แก่ทายาทของ พ. โดยผลของกฎหมาย และมีใช่เป็นการคืนโดยการเลิกสัญญา โจทก์จึงมีต้องเสนอคืนราคาที่ดินที่พ.ได้รับไป.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสามีโจทก์ชอบด้วยกฎหมายของนางพรรณิฎมมาฤทธิ์ ก่อนตายนางพรรณิฎ ได้จดทะเบียนขายที่ดินให้แก่จำเลยโดยโจทก์มิได้รู้เห็นยินยอมด้วย และขณะขายนางพรรณิฎ ป่วยเป็นโรคทางระบบประสาทขาดสติสัมปชัญญะ จึงถูกจำเลยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็ญแล้วจำเลยได้นำที่ดินไปให้บุคคลอื่นเช่า โจทก์มอบอำนาจให้ทนายความบอกล้างนิติกรรมไปยังจำเลยแล้ว ขอให้พิพากษานิติกรรมการซื้อขายเป็นโมฆะ ให้จำเลยโอนที่ดินคืนโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาค่าพิพากษาแทนการแสดงเจตนา และคืนเงินค่าเช่า ๒๒,๐๐๐ บาท แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม ที่พิพาทเป็นสินส่วนตัวของนางพรรณิ ขณะทำสัญญานางพรรณิ มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดี จำเลยไม่ได้ใช้อุบายหลอกลวง หรือขู่เข็ญนางพรรณิ การบอกกล่าวโมฆียะกรรมไม่ชอบ และโจทก์ไม่ได้เสนอคืนเงิน ที่ นางพรรณิได้รับไป โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง และไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจาก จำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า นิติกรรมการซื้อขายที่ดินเป็นโมฆะให้เพิกถอนรายการ จดทะเบียนนิติกรรมดังกล่าว ห้ามจำเลยเกี่ยวข้อต่อไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้เป็นยุติว่า โจทก์กับนางพรรณิ ภูมมา ฤทธิ จดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๑๔ที่ดินตามฟ้องนางพรรณิ ได้ รับการยกให้จากมารดาก่อนสมรสกับโจทก์นางพรรณิ ได้จดทะเบียนขายที่ดินดัง กล่าวให้แก่จำเลยซึ่งเป็นพี่เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๒๗ โดยโจทก์ไม่ได้ให้ความ ยินยอม นางพรรณิถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๒๗ ต่อมาโจทก์ซึ่งไป ทำงานอยู่ต่างประเทศทราบเรื่อง จึงกลับมาและได้บอกกล่าวสัญญาซื้อขายดังกล่าวเมื่อ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๒๘

พิเคราะห์แล้ว โจทก์ฟ้องว่าสัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยกับนางพรรณิ เป็น โมฆียะด้วยเหตุ ๒ ประการ คือ ประการแรก นางพรรณิ ทำสัญญาดังกล่าวโดยไม่ได้ รับความยินยอมจากโจทก์ ประการที่สอง จำเลยใช้อุบาย หลอกลวง ขู่เข็ญ ให้นาง พรรณิ ทำสัญญาดังกล่าว เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่าที่ดินตามฟ้องนางพรรณิ ได้มาก่อน

จดทะเบียนสมรสกับโจทก์ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นสินเดิมของนางพรรณี ต่อมาเมื่อใช้ บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ แล้ว ที่ดินตามฟ้องย่อมเป็นสินส่วนตัวของนางพรรณีตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติไว้ว่า "บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ทำโดยพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอำนาจการจัดการสินบริภัณฑ์ที่คู่สมรสฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้มีอยู่ แล้วในวันใช้บังคับบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ ทำโดยพระราชบัญญัตินี้แต่ให้ถือว่าสินเดิมตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เดิมของฝ่ายใดเป็นสินส่วนตัวตามบทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ได้ตรวจชำระใหม่ ทำโดยพระราชบัญญัตินี้ของฝ่ายนั้น" เมื่อสินเดิมของนางพรรณี เปลี่ยนมาเป็นสินส่วนตัวตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่ได้ตรวจชำระใหม่ พ.ศ. ๒๕๑๙ นางพรรณี จึงมีอำนาจทำสัญญาซื้อขายที่ดินตามฟ้อง โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากโจทก์ ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า สัญญาซื้อขายระหว่างจำเลยกับนางพรรณีเป็นโมฆียะเพราะจำเลยใช้อุบาย หลอกลวง ชูเชิญ ให้นางพรรณีทำสัญญาดังกล่าวหรือไม่ ศาลล่างทั้งสองยังไม่ได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรยกขึ้นวินิจฉัยเสียเองตามพยานหลักฐานในสำนวนโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย ในปัญหาข้อนี้จำเลยให้การตัดฟ้องของโจทก์ว่า ฟ้องโจทก์ข้อนี้เคลือบคลุม ซึ่งเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องวินิจฉัยจากคำฟ้องของโจทก์ จึงเห็นควรวินิจฉัยในประเด็นข้อนี้ก่อน

โจทก์บรรยายฟ้องว่า ขณะทำนิติกรรมตามฟ้อง นางพรรณี ป่วยเป็นโรคทางระบบประสาท ขาดสติสัมปชัญญะ ไม่สามารถรู้สึกผิดชอบอย่างเช่นบุคคลธรรมดาทั่ว ๆ ไป จำเลยได้ใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญให้นางพรรณี ทำนิติกรรม นั้น ก็เป็นการ

เพียงพอที่ทำให้เข้าใจแล้วว่า สาเหตุที่ นางพรรณิทำนิติกรรมก็เนื่องจากไม่สามารถรู้สึกผิดชอบอย่างบุคคลธรรมดา ประกอบกับการใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญของจำเลย ทำให้การแสดงเจตนาของนางพรรณิ ไม่สมบูรณ์ เป็นเหตุให้นิติกรรมตกเป็นโมฆียะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๑ แม้โจทก์จะบรรยายฟ้องทั้งสอง เหตุรวมกันมาก็ไม่เคลือบคลุมเพราะเหตุทั้งสองคือการใช้อุบายหลอกลวง กับการ ชูเชิญอาจเกิดพร้อม ๆ กันได้ ส่วนการใช้อุบายหลอกลวง ชูเชิญ จำเลยกระทำอย่างไร เป็นรายละเอียดที่โจทก์จะต้องนำเสนอในชั้นพิจารณา ฟ้องของโจทก์จึงไม่เคลือบคลุม

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า นางพรรณิ ทำนิติกรรมตามฟ้องในขณะที่ สติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์ การที่จำเลยปกปิดความจริงกับนายชัยวัฒน์ และนายไชย พรรณว่าจะพานางพรรณิ ไปเที่ยว แต่กลับพาไปจดทะเบียนทำนิติกรรมตามฟ้อง ก็เพียงพอที่ทำให้ฟังได้แล้วว่านิติกรรมดังกล่าวเกิดจากการฉ้อฉลหรือการใช้อุบาย หลอกลวงของจำเลยย่อมเป็นโมฆียะ โจทก์ในฐานะทนายของนางพรรณิ ย่อมมี สิทธิบอกล้างได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๓๗ โจทก์ได้มอบ อำนาจให้นายสมเจตน์ ปานกลาง บอกล้างนิติกรรมนี้แล้ว ดังนั้นนิติกรรมการซื้อขาย ที่ดินตามฟ้องระหว่างจำเลยกับนางพรรณิ จึงตกเป็นโมฆะ การบอกล้างโมฆียะกรรม ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ การมอบอำนาจให้บอกล้าง โมฆียะกรรมจึงไม่ต้องทำเป็นหนังสือ และเมื่อนิติกรรมการซื้อขายตกเป็นโมฆะ ใน การนี้ให้ผู้เป็นคู่กรณีได้กลับคืนยังฐานะเดิม ตามมาตรา ๑๓๘ วรรคสามดังนั้นจำเลย ต้องโอนที่ดินกลับคืนให้แก่ทนายของนางพรรณิ โดยผลของกฎหมาย ซึ่งมีใช้ เป็นการคืนโดยการเลิกสัญญา ที่จำเลยอ้างว่าไปมอบอำนาจให้บอกล้างนิติกรรมไม่ ถูกต้องและโจทก์มิได้เสนอคืนราคาที่ดินที่ นางพรรณิได้รับไปจึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้น ฟังไม่ขึ้นที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้เพิกถอนการซื้อขายที่ดินตาม ฟ้อง ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล

พิพากษายืน.

(อัมพร ทองประยูร-เจริญ นิลเอสงฆ์-ก้าน อันนันทน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ